শ্রমিক (Worker) ঃ

সাধারণত বিভিন্ন শিল্প কারখানায় যারা কাজ করেন তাদেরকে শ্রমিক বলে।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রমিকের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে :

কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে শিক্ষাধীনসহ যে কোন ব্যক্তি যিনি মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে দক্ষ বা অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক বা করণীক কাজে নিযুক্ত তাকে শ্রমিক বলে। তবে যারা ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত হন তারা শ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। [ধারা-২(৬৫)]

অর্থাৎ যারা মজুরীর বিনিময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তাদেরকে শ্রমিক বলে।

শ্রমিক নিয়োগের শর্ত ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬) এর ৩ ধারায় শ্রমিক নিয়োগের শর্ত উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

(১) **শ্রম আইন অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে :** কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬) এর বিধান মোতাবেক নিয়োগ করতে হবে। তবে কোন প্রতিষ্ঠানে যদি শ্রম আইন প্রযোজ্য না হয় তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা শ্রমআইন থেকে কম হতে পারবে না। [ধারা-৩(১)]

(২) **অনুমোদন :** কোন প্রতিষ্ঠান চাকুরীর বিধিমালা প্রণয়ন করলে তা প্রধান পরিদর্শকের নিকট পেশ করবেন। প্রধান পরিদর্শক উক্ত বিধিমালা প্রাপ্তীর ১২০ দিনের মধ্যে বিবেচনা করে যথাযথ আদেশ প্রদান করবেন। [ধারা-৩(২)]

(৩) **বিধি-নিষেধ :** প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদন ব্যতীত কোন চাকুরী বিধি কার্যকর করা যাবে না। [ধারা-৩(৩)]

(৪) **আপীল :** প্রধান পরিদর্শকের আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রাপ্তীর ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করতে পারবেন। [ধারা-৩(৪)]

(৫) **সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য নয় :** উপরোক্ত চাকুরীর বিধান সরকারী মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে না। [ধারা-৩(৫)]

(৬) **প্রতিবন্ধী শ্রমিকের নিয়োগ :** কোন প্রতিবন্ধী শ্রমিককে বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা যাবে না। [ধারা-৪৪]

(৭) **বৈষম্য না করা :** কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধি ইত্যাদির কোন বৈষম্য করা যাবে না। [ধারা-৩৪৫(ক)]

শ্রমিকদের শ্রেণিবিভাগ ঃ

(১) **শিক্ষাধীন শ্রমিক (Apprentice worker) :** কোন শ্রমিককে যদি প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে (অষ্টাদশ অধ্যায়ের অধীন) নিয়োগ করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ভাতা প্রদান করা হয় তাহলে তাকে শিক্ষাধীন শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(২)]

(২) **বদলী শ্রমিক (Badli worker) :** কোন স্থায়ী বা শিক্ষানবিস শ্রমিকের সাময়িক অনুপস্থিতির সময় যে সকল শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয় তাদেরকে বদলী শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(৩)]

(৩) **সাময়িক শ্রমিক (Casual worker) :** কোন শ্রমিককে কোন প্রতিষ্ঠানের সাময়িক ধরনের কাজে নিয়োগ করলে তাকে সাময়িক শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(৪)]

(৪) **অস্থায়ী শ্রমিক (Temporary worker) :** যে সকল শ্রমিকদের অস্থায়ী ধরনের কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং যাদের কাজ সীমিত সময়ের মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাদেরকে অস্থায়ী শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(৫)]

(৫) **শিক্ষানবিস শ্রমিক (Probationary worker) :** যে শ্রমিককে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু শিক্ষানবিসকাল শেষ হয়নি তাকে শিক্ষানবিস শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(৬)]

(৬) **স্থায়ী শ্রমিক (Permanent worker) :** যে শ্রমিককে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়েছে এবং তিনি তার শিক্ষানবিসকাল সন্তোষজনকভাবে শেষ করেছেন তাকে স্থায়ী শ্রমিক বলে। [ধারা-৪(৭)]

স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকের পার্থক্য ঃ

স্থায়ী শ্রমিক	অস্থায়ী শ্রমিক
যে শ্রমিককে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়েছে এবং তিনি তার শিক্ষানবিসকাল সন্তোসজনকভাবে শেষ করেছেন তাকে স্থায়ী শ্রমিক বলে।	যে সকল শ্রমিকদের অস্থায়ী ধরনের কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং যাদের কাজ সীমিত সময়ের মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাদেরকে অস্থায়ী শ্রমিক বলে।
স্থায়ী শ্রমিকের ইংরেজি প্রতিশব্দ Permanent worker.	অস্থায়ী শ্রমিকের ইংরেজি প্রতিশব্দ Temporary worker.
স্থায়ী শ্রমিকদের শিক্ষানবিসকাল থাকে।	অস্থায়ী শ্রমিকদের শিক্ষানবিসকাল থাকে না।
স্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়।	অস্থায়ী শ্রমিকদের সীমিত সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়।
স্থায়ী শ্রমিক যদি মাসিক বেতনভুক্ত হয় তাহলে তার চাকুরীর অবসানের জন্য কমপক্ষে ১২০ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হয় অথবা উক্ত সময়ের মজুরী প্রদান করতে হয়। স্থায়ী শ্রমিক মাসিক বেতনভুক্ত না হলে কমপক্ষে ৬০ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হয় অথবা উক্ত সময়ের মজুরী প্রদান করতে হয়।	অস্থায়ী শ্রমিক যদি মাসিক বেতনভুক্ত হয় তাহলে তার চাকুরীর অবসানের জন্য কমপক্ষে ৩০ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হয় অথবা উক্ত সময়ের মজুরী প্রদান করতে হয়। অস্থায়ী শ্রমিক মাসিক বেতনভুক্ত না হলে কমপক্ষে ১৪ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হয় অথবা উক্ত সময়ের মজুরী প্রদান করতে হয়।
স্থায়ী শ্রমিক নিজের চাকুরীর অবসান ঘটাতে চাইলে মালিককে কমপক্ষে ৬০ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হয়।	অস্থায়ী শ্রমিক যদি মাসিক বেতনভুক্ত হয় তাহলে নিজের চাকুরীর অবসানের জন্য মালিককে কমপক্ষে ৩০ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হয়। অস্থায়ী শ্রমিক মাসিক বেতনভুক্ত না হলে কমপক্ষে ১৪ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হয়।
স্থায়ী শ্রমিকের চাকুরীর অবসান ঘটালে প্রতি ১ বছরের জন্য ৩০ দিনের অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করতে হয়।	অস্থায়ী শ্রমিকের চাকুরীর অবসান ঘটালে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করতে হয় না।

শ্রমিকদের অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত বিধান ঃ

নিম্নে শ্রমিকদের অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত বিধান আলোচনা করা হলো :

(১) **অভিযোগ উত্থাপন :** লে-অফ, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত, অপসারণ ইত্যাদি কারণে শ্রমিকেরা চাকুরীর অবসান হলে মালিকের নিকট ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ পাঠাতে হবে। মালিকপক্ষ অভিযোগ গ্রহণ না করলে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে পাঠাতে হবে।

(২) **মালিকের সিদ্ধান্ত :** অভিযোগ প্রাপ্তীর ৩০ দিনের মধ্যে মালিক তদন্ত করে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। তদন্তকালীন সময়ে মালিক ঐ শ্রমিককে শুনানির সুযোগ দিবেন।

(৩) **শ্রম আদালতে অভিযোগ :** মালিক যদি ৩০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে ব্যর্থ হন তাহলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ঐ শ্রমিক শ্রম আদালতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

(৪) **আদালতের আদেশ :** অভিযোগ প্রাপ্তীর পর শ্রম আদালত পক্ষগণকে নোটিশ দিয়ে তাদের বক্তব্য শ্রবণ করে ন্যায়সঙ্গত আদেশ দিবেন।

(৫) **আদেশের ধরন :** শ্রম আদালত অভিযোগকারীকে মজুরী প্রদান, পূনর্বহাল, লঘুদন্ড প্রদান ইত্যাদি আদেশ দিতে পারেন।

(৬) **আপীল :** কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে শ্রম আদালতের আদেশের ৩০ দিনের মধ্যে আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল করতে পারেন।

(৭) **কোর্ট ফি নিষ্প্রয়োজন :** এই ধারার অধীনে অভিযোগ দায়ের বা আপীলের জন্য কোন কোর্ট ফি প্রদান করতে হয় না।

(৮) **ফৌজদারী অভিযোগ নয় :** এই ধারার অধীনে কোন অভিযোগই ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।

শ্রম আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান কাকে বলে ঃ

পারস্পরিত উপকার লাভের জন্য দ্রব্য, সেবা অথবা অর্থের বিনিময় করলে তাকে ব্যবসা বলে।
আর যে প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্য, সেবা বা অর্থের বিনিময় করে তাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলে।
প্রতিষ্ঠান হলো এমন একটি আইনী স্বত্বা যা তার মালিকদের থেকে পৃথক।
অর্থাৎ যে ব্যবসা তার মালিকদের থেকে পৃথক সেই ব্যবসার আইনী স্বত্বাকে প্রতিষ্ঠান বলে।

শ্রম আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন, পরিবেশ, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শ্রম আইনের গুরুত্ব অনেক। নিম্নে শ্রম আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো:

(১) **শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধান :** বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নানা রকম ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। যেমন: খনিতে কাজ করা, চলন্ত যন্ত্রপাতির সামনে কাজ করা, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস বা অক্সিজেন না থাকা, সহনীয় আলোর ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে মালিকগণ এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেন না। শ্রম আইনের মাধ্যমে মালিকদেরকে এগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে বাধ্য করা হয়।

(২) **ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ গঠনে সহায়তা :** মালিকগণ যদি শ্রমিকদের প্রতি কোন অন্যায় করেন তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ তার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করে। যারফলে শ্রমিকরা প্রতিকার পায়। শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধান থাকায় শ্রমিকগণ তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে।

(৩) **দরকষাকষির সুবিধা :** শ্রমিকদের মজুরী, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য তারা মালিকের সাথে সরাসরি দরকষাকষি করতে পারে না। শ্রম আইনে সিবিএ গঠনের বিধান থাকায় তাদের মাধ্যমে শ্রমিকগণ দরকষাকষির সুযোগ পাচ্ছে।

(৪) **বিরোধ নিষ্পত্তি :** শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে নানা রকম বিরোধ দেখা দিতে পারে। আবার শ্রমিক ও শ্রমিকদের মধ্যেও বিরোধ দেখা দিতে পারে। তদ্রূপ মালিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। আর এরূপ বিরোধ দেখা দিলে শিল্প পণ্যগুলি রপ্তানি, কাঁচামাল আমদানি বন্ধ হওয়া সহ নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসকল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আইন বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

(৫) **আইনী সহায়তা :** পূর্বে শ্রমিকগণ কোন সমস্যায় পড়লে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতো না। তাদেরকে সেই মালিকের নিকটই যেতে হতো। কিন্তু শ্রম আইন প্রবর্তন হওয়ায় শ্রমিকগণ তাদের সমস্যার জন্য আইনের মাধ্যমে প্রতিকার পায়।

(৬) **যুগোপযোগিতা :** শ্রম আইন-২০০৬ দ্বারা শ্রম আইনকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। যারফলে সময়ের চাহিদা পূরণে এটি যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে।

(৭) **অন্যান্য সুবিধা :** শ্রমিকদের চিকিৎসা, চাকুরীর অবসান সুবিধা, মৃত্যুজনিত সুবিধা, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, শিশু ও কিশোরদের বিশেষ সুবিধা, দুর্ঘটনা জনিত সুবিধসহ নানা রকম সুবিধা শ্রম আইনের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

শ্রম আইনের প্রধান উদ্দেশ্যাবলী বা শ্রমিকদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অথবা
শ্রম আইনে শ্রমিকদের অধিকার বা শ্রম আইন বাংলাদেশের শ্রমিকদের কতটুকু স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে ঃ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হলেও এদেশে অনেক শিল্প-কারখানা রয়েছে। আর শিল্প কারখানা থাকার কারণে অনেক শ্রমিক ও মালিক রয়েছে। আর অনেক শ্রমিক-মালিক রয়েছে অর্থ সেখানে নানা রকম সমস্যা রয়েছে। এগুলোর সমাধানের জন্য সরকার শ্রম আইন প্রণয়ন করেছে। নিম্নে এর উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো :

(১) **যুগোপযোগি করা** : শ্রম আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এই আইনকে যুগোপযোগি হিসেবে তৈরি করা।

(২) **সংশোধন করা** : শ্রম আইন অনেক পূর্বের আইন একে সংশোধন করা এই আইনের একটি উদ্দেশ্য।

(৩) **শ্রমিকদের সুসম্পর্ক তৈরি** : শ্রম আইনের আরেকটা উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরি করা।

(৪) **শ্রমিক-মালিকদের সুসম্পর্ক তৈরি** : শ্রম আইনের আরেকটা উদ্দেশ্য হলো শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করা।

(৫) **মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি** : শ্রম আইনের আরেকটা উদ্দেশ্য হলো মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরি করা।

(৬) **ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা** : শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

(৭) **সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ** : একসময় শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ করা ছিলো না। শ্রম আইন শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ করার জন্য এই আইন তৈরি করা হয়।

(৮) **স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ** : শ্রমিকদের থেকে ভালো সার্ভিস পেতে হলে তাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। শ্রম আইন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য তৈরি করা হয়।

(৯) **সুস্থ কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ** : স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চত করার পাশাপাশি শ্রমিকদের সুস্থ কাজের পরিবেশ তৈরি করাও জরুরি। এজন্য এই আইন শ্রমিকদের সুস্থ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়।

(১০) **ট্রেড ইউনিয়ন গঠন** : শ্রম আইনের মাধ্যমে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(১১) **শিশু ও কিশোরদের বিশেষ সুবিধা** : শিশু-কিশোররা যে কোন কাজ করতে পারে না। যার ফলে এই আইনের মাধ্যমে তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(১২) **মৃত্যুজনিত সুবিধা** : শ্রম আইনের মাধ্যমে শ্রমিকদের মৃত্যুজনিত সুবিধার বিধান করা হয়েছে।

(১৩) **মাতৃকালীন সুবিধা** : গর্ভবতী মহিলারা যে কোন কাজ করতে পারে না। তাদের মাতৃকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য এই আইন তৈরি করা হয়েছে।

(১৪) **চাকুরির অবসান জনিত সুবিধা** : শ্রমিকদের চাকুরির অবসান জনিত সুবিধা প্রদান করাও এই আইনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য।

(১৫) **ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা** : শ্রমিকদের কর্মরত অবস্থায় কোন ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা এই আইনের একটি উদ্দেশ্য।

(১৬) **শাস্তির বিধান :** কোন শ্রমিক আইন লংঘন করলে তার শাস্তির বিধান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করাও এই আইনের উদ্দেশ্য।

অসৎ শ্রমনীতি (Unfair Labour practices) কাকে বলে অথবা
অথবা অন্যায় শ্রম আচারণ কাকে বলে ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬)-এ অসৎ শ্রমনীতির কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। তবে শ্রমনীতি অধ্যায় থেকে বোঝা যায় নিয়ম বহির্ভূত, অস্বাভাবিক অযৌক্তিক ইত্যাদি নীতি হলো অসৎ নীতি। আর কোন শ্রমিক বা মালিক একা বা সংঘবদ্ধভাবে বে আইনীভাবে এ সকল নীতি অবলম্বন করলে তাকে অসৎ শ্রমনীতি বলে।
অর্থাৎ মালিক বা শ্রমিক কর্তৃক বিধি বা আইন সমর্থিত নয় এমন নীতি হলো অসৎ শ্রমনীতি।

মালিক পক্ষের অসৎ শ্রমনীতি ঃ

(১) **অধিকার হরণ :** মালিক কর্তৃক চাকুরীর চুক্তিতে কোন ট্রেড ইউনিয়ন করা বা না করার শর্ত দেওয়া।
(২) **ভীতি প্রদর্শন বা চাকুরী অবসানের হুমকি :** কোন ব্যক্তিকে ট্রেড ইউনিয়ন করতে উদ্বুদ্ধ করলে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত, ডিসচার্জ, অপসারণ করার হুমকি প্রদান করা।
(৩) **প্রলুব্ধ করা :** কোন শ্রমিককে এই মর্মে প্রলুব্ধ করা যে, ট্রেড ইউনিয়ন না করলে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।
(৪) **চুক্তি করতে বাধ্য করা :** কোন সি.বি.এ নেতাকে ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, বল প্রয়োগ, নির্যাতন, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে কোন চুক্তি করতে বাধ্য করা।
(৫) **নির্বাচনে হস্তক্ষেপ :** সি.বি.এ নির্বাচনে প্রভাব খাটানো বা হস্তক্ষেপ করা।
(৬) **বে আইনী লক আউট :** বে-আইনীভাবে লক আউট করা এবং কোন ব্যক্তিকে বে আইনী লক আউট চালু রাখতে বা শুরু করতে প্ররোচিত করা।
(৭) **নতুন শ্রমিক নিয়োগ :** আইন সম্মতভাবে ধর্মঘট চলার সময় নতুন শ্রমিক নিয়োগ করা।
(৮) **পদোন্নতি না দেওয়া :** ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ায় কোন শ্রমিককে পদোন্নতি না দেওয়া।
(৯) **চাকুরী বহাল রাখতে অস্বীকৃতি :** ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা পদে থাকলে চাকুরী না দেওয়া বা বহাল রাখতে অস্বীকৃতি জানানো।
(১০) **সম্মতি ব্যতীত বদলী করা :** বিধান ভেঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি, সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষকে বদলী করা ইত্যাদি।

শ্রমিক পক্ষের অসৎ শ্রমনীতি ঃ

(১) **অধিকার হরণ :** অন্য শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে বাধা প্রদান।
(২) **ভীতি প্রদর্শন :** ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা পদে থাকা বা না থাকার জন্য কাউকে ভয় দেখানো।
(৩) **প্রলুব্ধ করা :** ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে বা না হতে প্রলুব্ধ করা।
(৪) **চুক্তি করতে বাধ্য করা :** ভয়, ভীতি, চাপ, হয়রানি ইত্যাদির মাধ্যমে মালিককে কোন চুক্তি করতে বাধ্য করা।
(৫) **নির্বাচনে হস্তক্ষেপ :** সি.বি.এ নির্বাচনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা প্রভাব খাটানো।
(৬) **বে-আইনি ধর্মঘট করা :** আইন বহির্ভূতভাবে ধর্মঘট করা।
(৭) **চাঁদা আদায় :** আটক বা নির্যাতন করে অন্য শ্রমিক থেকে চাঁদা আদায় করা।
(৮) **ঢিলে ঢালা ভাবে কাজ করা :** কোন শ্রমিক স্বাভাবিক গতিতে কাজ না করে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢিলে ঢালা কাজ করা।
(৯) **সম্পত্তি ধ্বংস করা :** পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাধা প্রদান করা বা ধ্বংস করা।
(১০) **কর্মসময়ে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করা :** মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন শ্রমিক তার কাজ ফাঁকি দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করা।

এ আইন ভঙ্গ করলে শ্রমিকদের কি শাস্তির বিধান আছে বা অসৎ শ্রমনীতির দণ্ড ঃ

অসৎ শ্রমনীতি মালিক পক্ষ থেকে হয় আবার শ্রমিক পক্ষ থেকে হয় আবার অন্য কোন পক্ষ থেকেও হতে পারে। এদের সাজা বা জরিমানা বা দণ্ড এক রকম নয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬) এর ২৯১ ধারায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

মালিক পক্ষের অসৎ শ্রমনীতির দণ্ড ঃ মালিক পক্ষ যদি অসৎ শ্রমনীতি অবলম্বন করে তাহলে তাদের সর্বোচ্চ ১ বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

শ্রমিক পক্ষের অসৎ শ্রমনীতির দণ্ড ঃ শ্রমিক পক্ষ যদি অসৎ শ্রমনীতি অবলম্বন করে তাহলে তাদের সর্বোচ্চ ১ বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

অন্য পক্ষের অসৎ শ্রমনীতির দণ্ড ঃ যদি এমন কোন ব্যক্তি অসৎ শ্রমনীতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় যে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নয় বা শ্রমিকও নয়, তাহলে তার সর্বোচ্চ ১ বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

অসদাচরণ (Misconduct) কাকে বলে ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইনে অসদাচরণের কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। তবে বিভিন্ন পর্যালোচনায় বলা যায়- আইন যে আচরণকে সমর্থন করে না তাকে অসদাচরণ বলে।

অর্থাৎ যে আচরণ বা কাজ বা কাজ থেকে বিরতি আইন সমর্থন করে না তাকে অসদাচরণ বলে।

শ্রমিকের কোন কোন কাজ অসদাচরণ বলে গণ্য হবে ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রমিকদের নিম্নের কাজকে অসদাচরণ বলে গণ্য করা হয়েছে:

(১) **আইন ভঙ্গ করা** : প্রতিষ্ঠানের কোন আইন ধারাবাহিকভাবে ভঙ্গ করলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

(২) **ধ্বংসাত্মক কাজ করলে** : কোন শ্রমিক অগ্নিসংযোগ করলে বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

(৩) **আদেশ অমান্য করলে** : কোন শ্রমিক উর্ধ্বতন কর্মকতার আইনসঙ্গত আদেশ অমান্য করলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

(৪) **ঘুষ প্রদান করলে** : যে কোন কাজের জন্য ঘুষ প্রদান করলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

(৫) **ঘুষ গ্রহণ করলে** : যে কোন কাজের জন্য ঘুষ গ্রহণ করলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

(৬) **কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে** : বিনা ছুটিতে ১০ দিনের অতিরিক্ত সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে বা অভ্যাসগতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

(৭) **বিলম্বে উপস্থিত হলে** : অভ্যাসগতভাবে বা নিয়মিত বিলম্বে কর্মস্থলে উপস্থিত হলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

(৮) **অসাধুমূলক কাজ করলে** : মালিকের ব্যবসার কোন সম্পদ চুরি করলে বা আত্মসাৎ করলে বা ছিনতাই করলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

(৯) **কর্তব্যে অবহেলা করলে** : কোন শ্রমিক তার কর্তব্যে নিয়মিতভাবে অবহেলা করলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

(১০) **শৃঙ্খলা নষ্ট করলে** : অফিসের শৃঙ্খলা নষ্ট করলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

(১১) **রেকর্ডপত্র পরিবর্তন করলে** : অফিসের রেকর্ডপত্র জাল করলে বা পরিবর্তন করলে অসদাচরণ বলে গণ্য হবে।

অসৎ শ্রমনীতির জন্য বা অসদাচরণের শাস্তির পদ্ধতি ঃ

শ্রম আইন অনুযায়ী কোন শ্রমিক অসদাচরণ করলে শাস্তি হলো চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা।

কোন শ্রমিককে বরখাস্ত করতে হলে তাকে নোটিশ প্রদান করতে হবে। নোটিশ প্রদান করা না হলে তার পরিবর্তে উক্ত সময়ের মজুরি প্রদান করতে হবে।

তবে কোন শ্রমিক যদি ফৌজদারি অপরাধ করে অথবা এই আইনের ২৪ ধারার অধীন কোন অপরাধ করে, তাহলে তাকে বিনা নোটিশে বা বিনা মজুরিতে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে।

কোন শ্রমিককে বরখাস্ত করতে হলে- তার চাকুরির মেয়াদ অবিচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে ১ বছর হলে তাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রত্যেক বছরের জন্য ১৫ দিনের মজুরি প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি অবিচ্ছিন্নভাবে ৮ বছর চাকুরি করে তাহলে তাকে ৮ x ১৫ = ১২০ দিনের মজুরি প্রদান করতে হবে।

তবে কোন শ্রমিক চুরি, অগ্নিসংযোগ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার ইত্যাদির কারণে বরখাস্ত হলে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। কিন্তু আইনানুগ অন্যান্য সুবিধা পাবে।

নিম্নে কোন শ্রমিককে অসদাচরণের জন্য বরখাস্ত করার পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

(i) উক্ত শ্রমিকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করতে হবে।

(ii) তাকে অভিযোগের কপি প্রদান করতে হবে।

(iii) জবাব দেওয়ার জন্য তাকে কমপক্ষে ৭ দিন সময় দিতে হবে।

(iv) শুনানির সুযোগ দিতে হবে।

(v) উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

(vi) ৬০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে।

(vii) তদন্ত সাপেক্ষে কোন শ্রমিককে লিখিতভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা যাবে। তবে সাময়িক বরখাস্তের মেয়াদ ৬০ দিনের বেশি হবে না।

(viii) সাময়িক বরখাস্ত করা হলে তাকে অর্ধেক মজুরিসহ অন্যান্য ভাতা প্রদান করতে হবে।

(ix) অভিযোগ প্রমাণিত হলে এবং ২৩(১) ধারায় দন্ডিত হলে উক্ত শ্রমিক সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের বাকি অর্ধেক মজুরি পাবে না।

(x) অভিযোগ প্রমাণিত না হলে তাকে সাময়িক বরখাস্তের সময় কর্মরত বলে গণ্য করতে হবে এবং বাকি অর্ধেক মজুরি প্রদান করতে হবে।

(xi) অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর দন্ডিত হলে সেই আদেশের কপি উক্ত শ্রমিককে প্রদান করতে হবে।

(xii) কোন শ্রমিক উক্ত দন্ডাদেশ বা কোন নোটিশ বা চিঠি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তা নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করতে হবে এবং তার সর্বশেষ জানা ঠিকানায় রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে।

(xiii) কোন শ্রমিককে শাস্তি প্রদান করলে মালিককে উক্ত শ্রমিকের পূর্বের নথি-পত্র, চাকুরিকালীন কৃতিত্ব বা অবদান বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে।

মজুরীর সংজ্ঞা ঃ

সাধারণত কাজের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় বা পাওয়া যায় তাকে মজুরী বলে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী–

মজুরী বলতে শ্রমিকদের এমন পারিশ্রমিক বুঝায় যা টাকায় প্রকাশ করা যায় এবং চাকুরির শর্তাবলীতে উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক শ্রমিক তার কাজের জন্য প্রাপ্ত হবেন। [ধারা ২(৪৫)]

এছাড়া শ্রম আইনের ১২০ ধারা অনুযায়ী নিম্নের পাওনাগুলিও মজুরী হিসেবে গণ্য হবে–

(ক) কোন বোনাস বা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক,

(খ) ছুটি বা বন্ধের জন্য পারিশ্রমিক,

(গ) কোন আদালতের আদেশের অধীনে প্রদেয় পারিশ্রমিক,

(ঘ) চাকুরীর অবসান, ছাঁটাই, বরখাস্ত, ডিসচার্জ, অপসারণ, পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে প্রদেয় অর্থ।

(ঙ) লে-অফ বা সাময়িক বরখাস্তের কারণে প্রদেয় অর্থ।

মজুরী পরিশোধের দায়িত্ব কার ঃ

মূলত: যিনি নিয়োগকর্তা তিনিই মজুরী পরিশোধ করবেন।

অর্থাৎ যিনি কোন ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ করবেন তিনি তার মজুরী পরিশোধ করবেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬)-এর ১২১ ধারা অনুযায়ী- "প্রত্যেক মালিক নিজ কর্তৃক নিয়োজিত সকল শ্রমিককে তাদের প্রাপ্য মজুরী পরিশোধ করবেন।"

তবে শ্রমিক যদি ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত হন তাহলে উক্ত ঠিকাদারই মজুরী পরিশোধ করবেন।

যদি ঠিকাদার মজুরী পরিশোধ না করেন তাহলে প্রতিষ্ঠানের মালিক মজুরী পরিশোধ করবেন যা ঠিকাদারের সাথে সমন্বয় করা হবে।

আর শ্রমিক যদি ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত না হন তাহলে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান, ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিও মজুরী পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন।

কখন কিভাবে মজুরী প্রদান করতে হয় ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬)-এর ১২৩ ধারা অনুযায়ী-

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী– "শ্রমিকের মজুরীকাল শেষ হওয়ার পরবর্তী সাত কর্মদিবসের মধ্যে মজুরী পরিশোধ করতে হবে।"

অর্থাৎ কেউ যদি মাসিক মজুরীর ভিত্তিতে কর্মে যোগদান করেন তাহলে তাকে মাস শেষ হওয়ার পরের সাত কর্মদিবসের মধ্যে তার মজুরী পরিশোধ করতে হবে।

ছাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত, অপসারণ, আবসান ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মজুরীকাল শেষ হওয়ার পরবর্তী সাত কর্মদিবসের মধ্যে মজুরী পরিশোধ করতে হবে। মজুরী অবশ্যই কর্মদিবসে পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ কোন বন্ধের দিন মজুরী পরিশোধ করা যাবে না।

কোন শ্রমিকের মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা তার আইনগত উত্তরাধিকারীকে মজুরী প্রদান করতে হবে। যদি মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকার কেউ না থাকে এবং ১২ মাসের মধ্যে মজুরী প্রদান করা সম্ভব না হয় তাহলে- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউণ্ডেশনের "শ্রমিক কল্যাণ ফাউণ্ডেশন তহবিল" এ জমা দিতে হবে। [ধারা-১৩১(১)]

১০ বছরের মধ্যে উক্ত শ্রমিকের মজুরী তার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে প্রদান করতে না পারলে উক্ত টাকা শ্রমিক কল্যাণ ফাউণ্ডেশন তহবিল এর নিজস্ব অর্থ বলে গণ্য হবে। [ধারা-১৩১(১)]

মজুরী কর্তন ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬)-এ মজুরী কর্তনের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।

সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, চুক্তি অনুযায়ী কোন শ্রমিকের যে মজুরী পাওয়ার কথা তার চেয়ে যদি কম পায় তাহলে যেই অংশটি কম সেই অংশকে মজুরী কর্তন বলে।

যেমন : নাসিম একটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে। তার মাসিক বেতন ১০,০০০/- টাকা। কিন্তু সে অফিস থেকে প্রাপ্ত একটি রুমে বসবাস করার কারণে তাকে বেতন দেওয়া হয় ৮,০০০/- টাকা। এখানে আবাসিক সুবিধার কারণে ২০০০/- টাকা কর্তন করা হয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরী কর্তন করা যায় ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬)-এর ১২৫ ধারা অনুযায়ী অনুমোদিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরী থেকে কর্তন করা যাবে না। যে সকল ক্ষেত্রে কর্তন করা যাবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) ২৫ ধারায় উল্লিখিত জরিমানার জন্য।
(খ) কাজে অনুপস্থিতির জন্য।
(গ) শ্রমিকের হেফাজতে থাকা মালিকের কোন মালামাল যদি শ্রমিকের অবহেলার কারণে ক্ষতি বা বিনষ্ট হয় তার জন্য।
(ঘ) মালিক যদি বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন তার জন্য।
(ঙ) মজুরি থেকে অগ্রীম নেওয়া হলে বা ঋণ নেয়া থাকলে তা আদায়ের জন্য।
(চ) আয়কর বাবদ।
(ছ) কোন আদালতের আদেশে।
(জ) প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্য তহবিলের জন্য।
(ঝ) সরকার অনুমোদিত কোন সমবায় সমিতি, বীমা ইত্যাদির জন্য।
(ঞ) শ্রমিক বা তাদের পরিবারের কল্যাণ তহবিলে সরকারের অনুমোদনক্রমে।
(ট) সিবিএ ইউনিয়নের জন্য।

সুপারিশ প্রণয়নে নিম্নতম মজুরি বোর্ড কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় নিবেন ঃ =

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬) এর ১৩৯ ধারা অনুযায়ী সুপারিশ প্রণয়নে নিম্নতম মজুরি বোর্ড যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিবেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(১) সরকার যদি অভিমত পোষণ করে যে, উক্ত শিল্পে নিযুক্ত সকল বা যে কোন শ্রেণীর শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী হার স্থির করা প্রয়োজন তাহলে মজুরী বোর্ডকে প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষে শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী হার সুপারিশ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

(২) মজুরী বোর্ড উক্তরূপ নির্দেশ পেলে ৬ মাসের মধ্যে সরকারের নিকট তার সুপারিশ পেশ করিবে। তবে মজুরী বোর্ডের অনুরোধে সরকার উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে।

(৩) মজুরী বোর্ড কোন গ্রেডের সকল শ্রমিকের জন্য নিম্নতম মজুরী হারের সুপারিশ করতে পারবে এবং উক্ত সুপারিশে-
(ক) মেয়াদী কাজ এবং ঠিকা কাজের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার এবং
(খ) ঠিকা কাজে নিযুক্ত শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মেয়াদী হার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে পারবে।

(৪) মজুরী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত মেয়াদী হার- ঘন্টা, দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে হতে পারবে।

(৫) মজুরী বোর্ড সুপারিশে নিম্নতম মজুরীর হার সমগ্র দেশের জন্য একইভাবে গ্রহণ করা উচিত হবে, না কি তাতে উল্লিখিত স্থানে বর্ণিত স্থানীয় ব্যতিক্রম সহকারে গ্রহণ করা উচিত হবে তাও নির্দেশ করবে।

(৬) শ্রমিদের জন্য স্থিরকৃত ন্যূনতম মজুরীর হার সরকারের নির্দেশক্রমে প্রতি ৫ বছর অন্তর পুনঃনির্ধারণ করবে।

<u>নিম্নতম মজুরি হার ঘোষণা করার ক্ষেত্রে বোর্ডের ক্ষমতা</u> ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০২৬) এর ১৪০ ধারা অনুযায়ী নিম্নতম মজুরি হার ঘোষণা করার ক্ষেত্রে বোর্ডের ক্ষমতা আলোচনা করা হলো:

(১) ১৩৯ ধারার অধীন মজুরী বোর্ডের সুপারিশ প্রাপ্ত হওয়ার পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করতে পারবে যে, মজুরী বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন শ্রমিকের জন্য সুপারিশকৃত নিম্নতম মজুরীর হার প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার হবে।

(২) উক্ত সুপারিশ কোন ব্যাপারে মালিকগণের বা শ্রমিকগণের জন্য ন্যায়সঙ্গত না হলে সরকার সুপারিশ প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে তা পুনরায় বিবেচনা করে দেখার জন্য মজুরী বোর্ডের নিকট ফেরত পাঠাতে পারবে।

(৩) মজুরী বোর্ডের নিকট সুপারিশ ফেরত পাঠানো হলে, মজুরী বোর্ড সরকারের মন্তব্য ও তথ্য বিবেচনা করে তার সুপারিশ পুনরায় পর্যালোচনা করিয়া দেখবে এবং প্রয়োজন হইলে তদন্ত পরিচালনা করিবে।

(৪) অতপর সরকারের নিকট একটি সংশোধিত সুপারিশ পেশ করবে।

(৫) যদি বোর্ডের বিবেচনায় সুপারিশের কোন সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন না থাকে তাহলে তার কারণ উল্লেখ করে সরকারকে অবহিত করিবে।

(৬) সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন শ্রমিকগণের নিম্নতম মজুরীর হার, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সংশোধন ও ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, উক্ত শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার নির্ধারণ করতে পারবে।

(৭) প্রজ্ঞাপনে যদি এ সম্পর্কে কোন তারিখ উল্লেখ না থাকে তাহলে, ঘোষণাটি প্রকাশিত হইওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

(৮) প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর বা নিম্নতম মজুরীর হার কার্যকর হওয়ার পর যদি সরকারের নজরে আসে যে, তাতে কোন ত্রুটি আছে, তাহলে সরকার বিষয়টি মজুরী বোর্ডের নিকট প্রেরণ করতে পারবে।

(৯) এই ধারার অধীন ঘোষিত নিম্নতম মজুরীর হার চূড়ান্ত হলে তৎসম্পর্কে কোন আদালতে বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন করা বা আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।